

BÁO CÁO BÀI TẬP 4: SỬ DỤNG AI CÓ TRÁCH NHIỆM TRONG HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU

Họ và tên sinh viên: Trần Hà Vy Lớp/Khóa: QH-2024-L (K69)

I. PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG AI TRONG HỌC THUẬT

1. Tóm tắt chính sách tại Trường Đại học Luật Hà Nội và hệ thống đại học tại Việt Nam Hiện nay, việc ứng dụng AI như một công cụ hỗ trợ học tập đang được các trường đại học tại Việt Nam, đặc biệt là khối ngành luật học, tiếp cận theo hướng “Mở nhưng có kiểm soát”. Mặc dù chưa có một bộ luật giáo dục riêng biệt quy định chi tiết về AI, nhưng thông qua quy chế đào tạo và sổ tay sinh viên, nguyên tắc cốt lõi được nhấn mạnh là: **Bảo vệ tính liêm chính học thuật và quyền sở hữu trí tuệ.**

- Điểm chính:** Sinh viên được phép sử dụng các công cụ AI (Gemini, ChatGPT) để tìm kiếm tài liệu, gợi ý ý tưởng và tóm tắt văn bản. Tuy nhiên, nghiêm cấm việc sao chép nguyên văn (copy-paste) kết quả từ AI để nộp làm bài tập, bài luận hay khóa luận. Mọi sự hỗ trợ từ AI đều phải được trích dẫn rõ ràng trong phần danh mục tài liệu tham khảo.
- So sánh với các cơ sở đào tạo quốc tế:** So với các chính sách khắt khe của một số trường đại học quốc tế (ví dụ: cấm hoàn toàn AI trong các bài thi viết luận), chính sách hiện hành tại Việt Nam mang tính khuyến khích thích ứng công nghệ hơn, nhưng lại đặt ra thách thức lớn về các phần mềm phát hiện đạo văn do ngôn ngữ tiếng Việt của AI ngày càng tự nhiên.

2. Nhận định cá nhân Đối với sinh viên ngành Luật, nơi tính chính xác của ngôn từ và lập luận logic là sinh mạng của nghề nghiệp, chính sách này là hoàn toàn hợp lý. AI có thể giúp tôi rà soát hàng ngàn trang tài liệu, nhưng AI không thể chịu trách nhiệm pháp lý cho những lập luận sai lệch (hallucinations) về các điều luật. Do đó, việc quy định minh bạch trách nhiệm của người học khi dùng AI là rào chắn cần thiết để đảm bảo chất lượng đào tạo cử nhân luật.

II. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HỌC TẬP VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA AI

1. Mô tả nhiệm vụ

- Nhiệm vụ:** Tìm kiếm, tổng hợp tài liệu và lập dàn ý phân tích pháp lý cho tình huống: “Tranh chấp hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất”.

- **Công cụ sử dụng:** Google Gemini Advanced.

2. Ghi lại quá trình Prompt và Đầu ra

- **Prompt đã sử dụng:** “*Đóng vai là một chuyên gia pháp lý tại Việt Nam. Hãy lập một dàn ý chi tiết để tư vấn giải quyết tình huống tranh chấp hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất (bên bán từ chối bán sau khi đã nhận cọc). Dàn ý cần trích dẫn cụ thể các điều khoản liên quan trong Bộ luật Dân sự 2015 và Luật Đất đai 2024. Hãy trình bày dưới dạng gạch đầu dòng rõ ràng.*”
- **Đầu ra của AI (Tóm tắt):** Gemini đã cung cấp một dàn ý gồm 4 phần:
 1. Xác định tính hợp pháp của hợp đồng đặt cọc (Hình thức, năng lực chủ thể).
 2. Căn cứ pháp lý giải quyết tranh chấp (Trích dẫn Điều 328 BLDS 2015 về phạt cọc).
 3. Phương án giải quyết (Thương lượng, Hòa giải, Khởi kiện).
 4. Trình tự thủ tục khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

3. Đánh giá, chỉnh sửa và tích hợp

- **Đánh giá:** Dàn ý của Gemini rất logic và bao quát được các bước giải quyết cơ bản. Việc trích dẫn đúng Điều 328 BLDS 2015 giúp tôi tiết kiệm thời gian tra cứu. Tuy nhiên, AI chưa đề cập sâu đến yếu tố “nhà đất chưa có sổ đỏ” - một rủi ro thực tế rất phổ biến.
- **Chỉnh sửa & Tích hợp:** Tôi đã sử dụng dàn ý của AI làm bộ khung xương. Sau đó, tôi tự nghiên cứu và bổ sung thêm Phần 1.2: “Đánh giá điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Luật Đất đai 2024” và đưa thêm các bản án lệ liên quan để làm minh chứng thực tiễn. Tôi viết lại toàn bộ lời văn bằng văn phong pháp lý cá nhân, không sao chép nguyên văn từ AI.

4. Trích dẫn việc sử dụng AI Việc sử dụng AI được tôi minh bạch trong phần tài liệu tham khảo của bài tập nhóm theo chuẩn APA 7th edition:

- OpenAI / Google. (2026). *Gemini Advanced (Bản cập nhật tháng 5)*. Cấu trúc dàn ý tư vấn tranh chấp hợp đồng đặt cọc được tạo ra bằng câu lệnh “Đóng vai là chuyên gia pháp lý...”. Truy cập ngày 11 tháng 5, 2026.

III. PHÂN TÍCH CÁC VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC KHI SỬ DỤNG AI

1. Ranh giới giữa hỗ trợ hợp lý và gian lận học thuật Việc dùng AI để giải thích một khái niệm luật khó hiểu (như “vật quyền” hay “thừa kế thế vị”) là sự hỗ trợ hợp lý. Tuy nhiên, nếu yêu cầu AI viết toàn bộ một bản bào chữa hoặc bài tiểu luận và nộp

nó dưới tên mình, đó là sự chiếm đoạt công sức và là gian lận học thuật. Ranh giới này rất mỏng manh và phụ thuộc hoàn toàn vào tỷ lệ “chất xám cá nhân” được đưa vào bài làm sau khi AI xuất kết quả.

2. Vấn đề về quyền sở hữu trí tuệ và trích dẫn AI sinh tạo (Generative AI) được huấn luyện trên hàng tỷ dữ liệu có bản quyền nhưng hiếm khi trích dẫn nguồn gốc của từng câu chữ mà nó tạo ra. Nếu sinh viên copy nguyên văn AI, họ không chỉ vi phạm tính liêm chính mà còn có nguy cơ đạo văn (Plagiarism) từ những tác giả vô danh mà AI đã “học”. Sự thiếu minh bạch này đòi hỏi sinh viên phải có trách nhiệm truy xuất ngược lại nguồn dữ liệu (fact-check) từ các văn bản quy phạm pháp luật chính thống.

3. Tác động đến quá trình học tập và phát triển kỹ năng Đối với một cử nhân tương lai, tư duy phản biện (Critical Thinking) và khả năng lập luận logic là vũ khí quan trọng nhất. Sự phụ thuộc quá mức vào AI dẫn đến hội chứng “teo cơ tư duy”. Nếu sinh viên luôn để AI giải quyết các tình huống khó, họ sẽ mất đi khả năng tự kết nối các dữ kiện pháp lý, dẫn đến sự lúng túng khi phải tư vấn trực tiếp cho khách hàng hoặc tranh tụng tại tòa án mà không có thiết bị công nghệ bên cạnh.

IV. BỘ NGUYÊN TẮC CÁ NHÂN VỀ SỬ DỤNG AI CÓ TRÁCH NHIỆM

Dựa trên các phân tích trên, tôi thiết lập 6 nguyên tắc cốt lõi cho bản thân trong quá trình học tập:

- 1. AI là trợ lý, không phải người làm thay:** Chỉ dùng AI để phá vỡ sự bế tắc ý tưởng (Brainstorming), tóm tắt tài liệu dài, hoặc kiểm tra lỗi ngữ pháp; không dùng AI để viết nội dung chính của bài tập.
- 2. Nguyên tắc “Zero-Trust” (Không tin tưởng tuyệt đối):** Mọi số liệu, ngày tháng, và đặc biệt là các trích dẫn Điều luật, Án lệ do AI cung cấp đều phải được đối chiếu lại 100% với hệ thống văn bản pháp luật chính thức (LuatVietnam, Thư viện pháp luật).
- 3. Minh bạch trong trích dẫn:** Luôn công khai việc sử dụng AI trong bài làm, bao gồm việc ghi rõ công cụ, phiên bản và mục đích sử dụng trong phần Phụ lục hoặc Danh mục tham khảo.
- 4. Bảo vệ dữ liệu cá nhân & nhạy cảm:** Không bao giờ nhập các thông tin cá nhân, dữ liệu riêng tư của bản thân hoặc dữ liệu giả định về khách hàng vào các khung chat AI để tránh rò rỉ thông tin.
- 5. Duy trì tư duy phản biện:** Trước khi hỏi AI, phải tự phác thảo ý tưởng của bản thân. Phải giữ vững lập trường cá nhân và sẵn sàng phản bác lại kết quả của AI nếu thấy lập luận đó thiếu cơ sở.

6. **Cập nhật kiến thức công nghệ:** Thường xuyên tìm hiểu về cách AI hoạt động (thuật toán, mô hình ngôn ngữ) để hiểu rõ giới hạn và điểm mù của công cụ, từ đó làm chủ công nghệ thay vì bị công nghệ dẫn dắt.

V. THIẾT KẾ INFOGRAPHIC: “SỬ DỤNG AI CÓ TRÁCH NHIỆM TRONG HỌC THUẬT”

(Ghi chú: Bản thiết kế thực tế được thực hiện trên Canva với định dạng PNG và nộp kèm báo cáo này. Dưới đây là mô tả bố cục)

- **Thông điệp chính:** “AI là công cụ, Trách nhiệm thuộc về bạn”.
- **Bố cục (Layout):** Chia làm 3 phần theo nguyên tắc Z-pattern (Ziczac từ trên xuống).
- **Phong cách thiết kế & Màu sắc:** Tối giản, học thuật. Sử dụng tông màu Xanh Navy (sự tin cậy, liêm chính) và Trắng. Tỷ lệ văn bản giữ ở mức 25%, 75% còn lại là Icon và biểu đồ đồ họa.
- **Nội dung chi tiết:**
 - **Header:** Tiêu đề lớn “SỬ DỤNG AI CÓ TRÁCH NHIỆM”. Icon bộ não người và chip AI bắt tay nhau.
 - **Phần 1: Ranh giới Đỏ (Nên & Không Nên):**
 - *Dấu Tích Xanh (Nên):* Tìm kiếm ý tưởng, Sửa lỗi ngữ pháp, Tóm tắt bài đọc dài (Icon bóng đèn, kính lúp).
 - *Dấu X Đỏ (Không Nên):* Copy-paste nguyên văn bài luận, Gian lận thi cử, Tin tưởng tuyệt đối dữ liệu mà không kiểm chứng (Icon tờ giấy bị gạch chéo).
 - **Phần 2: 3 Bước Kiểm chứng (Quy tắc 3C):**
 - **Check** (Kiểm tra lại nguồn luật).
 - **Critique** (Đánh giá phản biện lập luận).
 - **Cite** (Trích dẫn rõ ràng, minh bạch).
 - **Footer:** Thông tin cá nhân sinh viên thực hiện và lời khẳng định: “Công nghệ số hỗ trợ, Tư duy con người quyết định”. Trích dẫn nguồn tham khảo tài liệu học thuật.